清城区“8·18”一般机械伤害事故调查报告

2023年8月18日17时10分许，位于清城区石角镇灵康路，一辆装载机在作业时与一辆电动自行车发生碰撞，事故造成电动自行车驾驶人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定,清城区人民政府于8月20日成立由区应急管理局、市公安局清城分局、区交通运输局、区总工会、石角镇等有关单位人员组成清城区“8·18”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组经调查取证、现场勘察，查清了事故发生原因，认定事故性质，明晰事故责任，提出处理建议及防范措施。经调查，事故调查报告如下:

一、事故基本情况

（一）涉事装载机（俗称：铲车）基本情况

涉事设备为一台装载机（俗称：铲车）（图片一），型号为山东临工933L。



（图一涉事铲车）

经调查，涉事铲车权属为罗某平（自然人）所有，2022年3月二手购买，未能提供涉事铲车的产品质量、使用维护说明等出厂资料。

经查阅相关法律法规，铲车自2014年起，已不再纳入《特种设备目录》之中，且铲车并不属于机动车范畴，其行驶和操作并不需要到相关部门核发相关证照。

（二）事故相关人员基本情况

（1）曾某权（死者），男，汉族，身份证号码：44012719530******9，住址：清远市清城区******。涉事电动自行车驾驶人。

（2）罗某平，男，汉族，身份证号码：43048119840******4，住址：湖南省耒阳市******。涉事铲车

权属所有人、操作人员。

（3）刘某庆，男，汉族，出生日期：1966年11月14日，身份证号码：44180219661******6，住址：清远市清城区******。货车司机。

（4）林某珍，女，汉族，出生日期：1967年10月8日，身份证号码：44180219671******1，住址：清远市清城区******。待业群众，与刘某庆原为夫妻关系，2013年离婚。

（三）相关协议或约定

事发当天，林某珍以微信方式告知罗某平当天装载耐火砖位置，并约定装载每一车耐火砖报酬为250元，共两车。

（四）事故现场情况



（图二）



（图三）

二、事故经过及善后工作情况

（一）事故经过

2023年8月18日10时，刘某庆驾驶货车从英德市运载耐火砖到石角镇。约12时，把耐火砖卸放在灵康路路尾（南面），随后驾驶货车前往东莞，期间让林某珍联系铲车司机装载耐火砖。约16时，林某珍以微信方式联系罗某平。约16时30分，罗某平根据约定，驾驶铲车到灵康路路尾进行装载作业。约17时10分，罗某平驾驶铲车进行倒车作业时，林某珍在距离装载作业点位约30米处，看见铲车车后约3米距离位置，一名老者（曾某权）正在驾驶一辆电动自行车经过。林某珍见状，大声呼叫告知罗某平注意，由于铲车作业发出的噪声和距离过远，

罗某平并没听见。直至林某珍跑到距离装载作业点位约10米处时，罗某平才得知并立刻停止作业。罗某平下车后，看见铲车左前轮压着一辆电动自行车，一名老者（曾某权）已被车轮碾压。

事故发生后，罗某平立刻拨打110电话。约17时40分，医护人员到达现场，经确定老者（曾某权）已无生命特征。

（二）善后工作情况

目前事故造成直接经济损失约7万元，2023年8月24日，罗某平与曾某权家属达成《调解协议书》，后续赔偿事宜按照相关法律法规进行。

三、事故原因及性质认定

（一）直接原因

1.罗某平在进行铲车作业时，安全意识不足，未能对作业现场存在的危险因素进行全面的预判，未能及时发现出现在铲车后面的电动自行车驾驶人（曾某权），导致铲车在倒行时左前轮碾压曾某权。

2.电动自行车驾驶人（曾某权），对路面状况存在的危险因素判断不足，冒险进入铲车作业范围，导致其被铲车左前轮碾压。

（二）间接原因

刘某庆（自然人）一是把耐火砖堆放在灵康路路尾（南面），影响公路的正常畅通。二是对作业现场安全措施落实不够，对现场没有进行相应的围敝作业，没有安排专门人员在现场指挥作业。三是没有对整个耐火砖装运过程的安全生产进行统一管理。

（三）事故性质认定

经调查认定，清城区“8·18”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）罗某平，作为涉事铲车的实际操作人员，安全生产主体责任不落实，安全意识不足，未能对作业现场存在的危险因素进行全面的预判，未及时发现并消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要责任。建议由清城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其作出行政处罚。

（二）电动自行车驾驶人（曾某权），对路面状况存在的危险因素判断不足，冒险进入铲车作业范围，对事故的发生负有次要责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（三）刘某庆（自然人）作为本次耐火砖装运的主要组织者，对安全生产主体责任不落实，对作业现场缺乏指挥，现场安全管理缺失，对事故的发生负有管理责任。建议由清城区应

急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其作出行政处罚。

五、事故防范措施

（一）加强安全生产宣传教育工作。全区各级各部门要加强对所辖属地、行业的从业人员安全警示、宣传教育培训工作，力争落实全员安全生产责任制，定期开展安全隐患自查自纠，主动对存在的问题进行整改，防范事故发生。

（二）源头管控，严格落实属地管理。各村社区要提高思想认识，加强组织谋划，充分认识属地管理工作的重要性，建立健全日常安全巡查机制。要充分发挥社区（村）网格员队伍职能，督促管理主体按要求规范生产行为，及时消除事故隐患，进一步强化落实主体责任。

（三）石角镇政府要认真吸取事故教训，迅速开展辖区内安全生产大检查工作，排查并消除事故隐患，并把工作落实情况于12月30日前，上报区安委办。